



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/662/2020
מס' תיק: 6/474/2020
מס' תיק: 6/663/2020
מס' בקשה: 6/691/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת**

התובעת:	תיק: 6/662/2020	ד.ש.ם (1990) חברה להשקעות ולפיתוח בע"מ
		באמצעות ב"כ: עו"ד בצלאל בן דוד, וידנה ושות'
		נגד
הנתבעים:		1. ארבל ניסים
		2. אלדמע שרון
		3. בראז אשרת שירלי
		באמצעות ב"כ: עו"ד מאיה אלדמע-קמחין
התובעות:	תיק 6/474/2020	1. אילנה פלד השקעות וניהול בע"מ
		2. אורה עמנואל השקעות וניהול
		על ידי ב"כ עוה"ד יצחק הניג, משרד שפאר סיטון הניג
		נגד
הנתבעת:		1. ד.ש.ם (1990) חברה להשקעות ולפיתוח בע"מ
		2. ד.ש.מ חברה לבנין ופיתוח בע"מ
		באמצעות ב"כ: עו"ד בצלאל בן דוד, וידנה ושות'
התובעת:	תיק: 6/663/2020	ד.ש.ם (1990) חברה להשקעות ולפיתוח בע"מ
		באמצעות ב"כ: עו"ד בצלאל בן דוד, וידנה ושות'
		נגד
הנתבעים:		1. אילנה שיווק צעצועים בע"מ
		2. אילנה פלד השקעות וניהול בע"מ
		3. אורה עמנואל, השקעות וניהול בע"מ
		באמצעות ב"כ: עו"ד כספי לימור

החלטה

לפניי בקשה למתן צו למסירת מסמכים שהוגשה בשלושת התיקים המאוחדים שבכותרת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/662/2020
מס' תיק: 6/474/2020
מס' תיק: 6/663/2020
מס' בקשה: 6/691/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לשם הנוחות הנתבעים בתיק 6/662/2020 והתובעות והנתבעות שכנגד בתיקים 6/474/2020 ו-6/663/2020 יכוננו יחד הנתבעים (להלן-"**הנתבעים**"), ואילו חברת ד.ש.ם (1990) חברה להשקעות ולפיתוח בע"מ, היא התובעת בתיק 6/662/2020, תכונה לשם הנוחות התובעת (להלן-"**התובעת**").

רקע עובדתי בקצרה

1. ענייננו בשלושה תיקים מאוחדים. שניים מהם (6/662/2020 ו-6/663/2020) עוסקים בתביעות שהגישה התובעת נגד הנתבעים, כאשר לטענת התובעת, הנתבעים אינם משלמים את דמי הניהול המחויבים על פי הסכם ניהול, ואילו התיק השלישי (6/474/2020) עניינו בתביעה שהוגשה נגד התובעת, בה נטען כי התובעת אינה מאפשרת עיון במסמכים ואסמכתאות בקשר עם הכנסותיה והוצאותיה, אינה מקיימת אסיפה שנתית וכי בשל יחסים מיוחדים שבין התובעת לחברה אחרת (הנתבעת 2 בהליך), יש לאסור על הנתבעת 2 להשתתף בהצבעה הנוגעת להחלפת התובעת.

2. בהחלטה מתאריך 21.06.2021, שניתנה במסגרת תיק 6/662/2020 ובהחלטה מתאריך 27.07.2021, שניתנה במסגרת התיקים 6/663/2020 ו-6/474/2020 נקבע כי התובעת עומדת בתנאי והגדרות סעיף 71 (ב) (1) לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן-"**החוק המקרקעין**" או "**החוק**") לעניין הגדרת "מתחזק". כמו כן, נקבעו התיקים להוכחות, וניתנו לצדדים הנחיות בקשר לכך (להלן-"**ההחלטות המקדמיות**").

3. בתאריך 24.10.2021, על-אף התנגדות התובעת, נעתרתי לבקשת הנתבעים לאחד את שלושת ההליכים והוריתי על איחוד התובענות (להלן-"**החלטה על איחוד התובענות**"). בגוף ההחלטה על איחוד התובענות קבלו הצדדים תזכורת לגבי המועדים להגשת תצהירים ותיק מוצגים, כפי שנקבעו בהחלטות המקדמיות, וקבעתי את התיק להוכחות, לתאריך 24.1.2022, מועד שהיה כבר קבוע להוכחות ממילא במסגרת התיקים המאוחדים 6/663/2020 ו-6/474/2020.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/662/2020
מס' תיק: 6/474/2020
מס' תיק: 6/663/2020
מס' בקשה: 6/691/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

4. בתאריך 27.10.2021 הגישה התובעת תצהירי עדות ראשית (להלן-**"תצהיר עדות ראשית מטעם התובעת"**).

5. בתאריך 21.11.21, נדחתה בקשת הנתבעים לדחיית המועד הקבוע להוכחות ובתאריך 6.12.2021 הוגשה בקשה נוספת לדחיית הדיון בטענה כי לנתבעים חסרים מסמכים מספרי החשבונות של התובעת הדרושים להגשת התצהירים, שכאמור המועד להגשתם נקבע עוד בהחלטות המקדמיות. יצוין כי הבקשה נדחתה על ידי בתאריך 19.12.2021.

6. בתאריך 14.12.2021, הגישו הנתבעים את הבקשה דנא למתן צו למסירת מסמכים נגד התובעת כדי שתציג את המסמכים הבאים:

- א. כל הקבלות והחשבוניות בגין ההוצאות נשוא סעיף 6 א-ב להסכם הניהול.
- ב. כרטיסיית הכנסות לשנת 2020 מכל מחזיק מאושרת על ידי רו"ח של חברת הניהול.
- ג. דו"ח הכנסות והוצאות בגין ניהול וביצוע השירותים של חברת הניהול מאושר על ידי רו"ח.
- ד. קבלות נוספות בגין "צריכה פרטית" של פינוי אשפה שמופיעות בחשבון הוצאות הנתבעים, כמפורט בבקשה.

7. תגובת התובעת לבקשה התקבלה בתאריך 20.12.2021 (להלן-**"תגובת התובעת לבקשה"**).

תמצית טענות הנתבעים

8. לכתב ההגנה שהגישו הנתבעים בתאריך 04.04.2021 (להלן-**"כתב ההגנה"**), צורף מכתב דרישה שנשלח לב"כ חברת הניהול לקבלת הסבר עבור גובה ההוצאות בפועל בגין השירותים נשוא סעיף 6 ב' להסכם הניהול (ראה נספח א' לכתב ההגנה תיק 662/20).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/662/2020
מס' תיק: 6/474/2020
מס' תיק: 6/663/2020
מס' בקשה: 6/691/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9. התקנון המוסכם קובע בסעיף 23 כי כל חוכר ישלם את חלקו היחסי בהוצאות הבית לחברת הניהול.

10. הנתבעים זכאים לקבל לעיונם את פרוט כל הוצאות האחזקה של הבית – ללא הפרדה בין הוצאות קבועות למשתנות.

11. בקשה זו נסמכת על תקנות 113 ו-117 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 (להלן – "תקנות סדר הדין הישנות") שכן התובענה הוגשה בטרם נכנסו ההוראות החדשות לתוקף והמסמכים המבוקשים, חיוניים לניהול הגנת הנתבעים ולהוכחת גרסתם ולכן, דין הבקשה להתקבל.

12. גילוי המסמכים מחויב המציאות משום שזו חובתה (על פי חוק) של חברת הניהול לגלות את כל המסמכים הנוגעים להוצאותיה והכנסותיה בגין ניהול ותחזוקת הבית המשותף.

13. בתצהיר עדות ראשית שהוגש על ידי התובעת הכורך לא פחות מ-540 עמודים, לא נמצאה קבלה או חשבונית לגבי ההוצאות הקבועות שהוצאו בפועל ולגבי הסכומים שגבבו מכלל הבעלים בבניין בגין אותן הוצאות.

14. לדידן טוענים הנתבעים כי הסכם הניהול פקע ועליהם לשלם את חלקם בהוצאות האחזקה של הבית המשותף על פי התקנון המוסכם ואילו התובעת לשיטתה, מחילה על עצמה את חובות המתחזק כאמור בסעיף 71 (ד) לחוק ו-16 לתקנון המצוי.

15. התובעת מונעת גישה של הנתבעים למסמכים מהותיים החשובים לקיום דיון ההוכחות ולכן דין הבקשה להתקבל.

תמצית טענות התובעת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/662/2020
מס' תיק: 6/474/2020
מס' תיק: 6/663/2020
מס' בקשה: 6/691/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

16. הבקשה הוגשה על פי תקנות סדר הדין האזרחי הישנות שבוטלו עם כניסתן לתוקף של תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (להלן - "התקנות"). די בכך בלבד כדי לדחות את הבקשה.

17. על פי תקנה 59 (א) לתקנות, המועד למסירת הבקשה למתן צו למסירת מסמכים הוא זה הקבוע בתקנה 49 (ג), הקובעת כי המועד להגשת הבקשה הוא לא יאוחר מעשרים ימים לפני המועד שנקבע לישיבת קדם המשפט הראשונה לפיכך המועד להגשת הבקשה חלף.

18. דין הבקשה להידחות גם מהטעם כי הוגשה לאחר שהוגשו ראיות התובעת.

19. כמו כן, אין במסמכים המבוקשים כדי לסייע לברור התובענה, שהרי דמי הניהול קבועים ואין קשר בין הוצאות התובעת ורווחיה (או הפסדיה) לבין חובת הנתבעים לשלם את דמי הניהול הקבועים במלואם.

דיון והכרעה

20. לאחר עיון בטענות הצדדים, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להידחות, כל זאת מהטעמים הבאים:

לא הוסבר בבקשה מדוע היא מוגשת כעת לאחר שתמו ההליכים המקדמיים בין הצדדים ולאחר שהתובעת הגישה את ראיותיה

21. כאמור בחלק העובדתי, בין הצדדים התנהל הליך מקדמי על-אודות מעמדה של התובעת, והליך זה הוכרע בהחלטות המקדמיות. במסגרת החלטות אלו, תמו ההליכים המקדמיים ונקבע מועד הוכחות.

22. הבקשה שבכותרת, הוגשה כחודשיים לאחר שהוגש כבר תצהיר עדות ראשית מטעם התובעת, ולא מצאתי בבקשה כל סיבה המצדיקה זאת, במיוחד שאף הנתבעים היו ערים לכך כי משמעות קבלת בקשתן, היא כי דיון ההוכחות יידחה (סעיף 9 לתגובה בעניין הבקשה לגילוי מסמכים).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/662/2020
מס' תיק: 6/474/2020
מס' תיק: 6/663/2020
מס' בקשה: 6/691/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

23. גם טענת הנתבעים, לפיה "הנתבעות סברו כי בתצהיר שהוגש על ידי הנתבעות (להלן דשם) יגולו המסמכים המבוקשים..." (סעיף 4 לתגובה בעניין הבקשה לגילוי מסמכים), היא טענה תמוהה, בפרט כאשר לטענת הנתבעים הרלוונטיות של המסמכים מושא בקשתם הייתה ידועה להם.

24. בנסיבות אלה, אין לומר כי לא ניתנה לנתבעים הזדמנות להגיש בקשות בעניין הליכים מקדמיים טרם נקבע התיק לשמיעת ראיות או כי טרם חלף המועד להגשת בקשות מסוג זה, ולראייה התנהל הליך מקדמי בעניין מעמדה של התובעת.

25. וכן, לו סברו הנתבעים, כי מדובר במסמכים מהותיים לבירור ההליך, היה עליהם לפעול לקבלם באמצעות הגשת בקשה מתאימה, עוד בטרם הסתיימו ההליכים המקדמיים, ובוודאי לא בשלב שבו הוגשה הבקשה.

הבקשה הוגשה בניגוד לתקנות ולתכליתן

26. תקנה 180 (ג) (2) לתקנות קובעת כי:
"תחילתן של תקנות אלה ביום י"ז בטבת התשפ"א (1 בינואר 2021)... ואולם ההוראות האלה יחולו מיום התחילה:
...

(2) ועל הליכים שטרם הוגש בהם כתב תשובה וטרם חלף המועד להגשתו – יחול נוסף על האמור בפסקה (1) פרק ט';"

27. פרק ט' לתקנות כותרתו "שאלונים, גילוי ועיון במסמכים" כאשר תקנות 57-58 לפרק ט' עניינן בגילוי מסמכים, והן קובעות את פרק הזמן המדויק שבו על בעלי הדין להשלים את גילוי המסמכים וכל הכרוך בכך.

28. בהחלטת כב' השופט עמית בעניין רע"א 4999/21 עו"ד עמוס גבעון נ' עו"ד נעמי וייל (נבו 21.07.2021), נקבע כי המועד להעלות טענות בענייני גילוי מסמכים הוא מועד הגשת רשימת הבקשות - רשימה זו תוגש לא יאוחר עד עשרים ימים מהמועד



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/662/2020
מס' תיק: 6/474/2020
מס' תיק: 6/663/2020
מס' בקשה: 6/691/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שנקבע לשיבת קדם המשפט הראשונה וככלל לא תתקבל דרישה לגילוי מסמכים לראשונה רק במסגרת קדם המשפט. עוד הוסבר בהחלטה כי התקנות ביקשו למצוא פתרון לפרקטיקה שלפיה צדדים מעלים לראשונה בקשה לצו גילוי מסמכים בשיבת קדם המשפט הראשונה, באופן שמביא לכך שהשיבה אינה תכליתית ואינה מקדמת את התיק לגופו. לכן, הליך גילוי המסמכים הקבוע בתקנה 57 קובע כי יש למצות את הליכי הגילוי עוד לפני קדם המשפט.

29. **ובמיושם לעניינו** - התביעות המאוחדות נפתחו כולן לפני כניסתן לתוקף של התקנות החדשות. אלא שבתיק 6/662/20, אליו מתייחסת למעשה הבקשה, הוגש כתב ההגנה בתאריך 04.04.2021 ולפיכך, יחולו הוראות פרק ט' לגביו.

30. לא נעלמה מעיני העובדה, כי בתיק 6/474/2020, הוגש כתב ההגנה בתאריך 20.10.2020 ולכאורה חלות עליו הוראות תקנות סדר הדין "הישנות", אולם תיק זה אוחד, עוד בטרם התקיים בו קדם משפט עם תיק 6/663/2020, בו הוגש כתב ההגנה בתאריך 24.12.2020, וכך המועד להגשת כתב התשובה בהתאם לתקנה 18 לתקנות, היה עד לתאריך 7.1.2021, ומשכך חלה עליו ההוראה שבתקנה 180 (ג) (2) "**ועל הליכים שטרם הוגש בהם כתב תשובה וטרם חלף המועד להגשתו**" ולפיכך חל פרק ט' לתקנות. עוד יצוין כי קדם המשפט הראשון בתיקים אלו, התקיים בתאריך 2.6.2021.

31. כמו כן, בכל הנוגע לבקשות קודמות שהוגשו בתיק כמו איחוד התובעות, פעלו הצדדים בהתאם להוראות התקנות החדשות, כאשר אף הנתבעים טענו בבקשה זו, כי אומנם לשיטתם התובענה נפתחה לפני תחולת התקנות, אך "ניתן ליישם את רוח התקנות החדשות, אף לעניינו" (סעיף 23 לבקשה) ומיותר לציין כי לנתבעים עמדה הזכות להגיש את הבקשה למסירת המסמכים במועד הקבוע ובהתאם להוראות התקנות.

אף לגופו של עניין, הבקשה לא עומדת בתנאים שנקבעו בדין ובפסיקה

32. לפני סיום אציין כי נראה שהנתבעים לא דקו פורתא בבקשתם, ביחס שבין גילוי מסמך ספציפי לגילוי מסמכים כללי. בהתאם לפסיקה, כאשר מבוקש גילוי של



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/662/2020
מס' תיק: 6/474/2020
מס' תיק: 6/663/2020
מס' בקשה: 6/691/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

סדרה של מסמכים שמבקשם משער כי הם נמצאים בחזקת הצד השני, לא חל הדין ביחס לגילוי מסמך ספציפי. הפסיקה הכירה באפשרות לבקש, גילוי של סוג מסוים של מסמכים, זאת כדי להגשים את 'עקרון הגילוי' בהליך האזרחי. אולם, בהתאם לפסיקה, להרחבה זו של המונח 'גילוי מסמך פלוני' הוצבו גבולות, ועל הבקשה להיות ממוקדת דיה, ולא כפי שנהגו הנתבעים בבקשתם שעה שבקשו למשל את כל הקבלות והחשבוניות בגין ההוצאות נשוא סעיף 6 א-ב להסכם הניהול (עמ' 2 לבקשה) [רע"א 4530/20 פלוני ו-6 אחרים נ' **הראל חברה לביטוח בע"מ**, בפסקאות 10-11 (נבו 18.10.2021); רע"א 4487/14 **אברמוביץ חיה ו-142 אחרים נ' איתן קונדה** (נבו 11.09.2014)].

33. וכן, לא שוכנעתי כי כל המסמכים המבוקשים בבקשה, עומדים במבחנים שנקבעו בדין ובפסיקה. כידוע, במסגרת הפסיקה נקבע מבחן כפול לדיון בבקשה לגילוי מסמכים. מבחן אשר בראשיתו יש לבחון את הרלוונטיות של המסמכים המבוקשים, על שני היבטים: האחד, ההיבט הצר - הבוחן האם קיימת זיקה ברורה בין גילוי החומר המבוקש לבין טענותיו של המבקש בהליך העיקרי והשני, ההיבט הרחב - הבוחן את מידת תרומת הגילוי לקיומו של דיון יעיל בהתחשב בכלל נסיבות ההליך. שנית יש לבחון, האם קיימים אינטרסים נגדיים המצדיקים מניעת הגילוי או צמצומו - דוגמת הכבדה על הצד שכנגד, קיומו של חיסיון או פגיעה בפרטיות - תוך עריכת האיזון המתאים לנסיבותיו של כל מקרה [ע"ע 9795-01-12 **גלובוס רשת בתי קולנוע בע"מ נ' מאיר מוסרי** (נבו, 29.3.2012); יצחק עמית, **חסינויות ואינטרסים מוגנים - הליכי גילוי ועיון במשפט האזרחי והפלילי** (2021) עמ' 92 - 95]. עוד נקבע בפסיקה כי צו עיון וגילוי יינתן רק כאשר הוכח כי מדובר במסמכים שיש להם תרומה להליך [רע"א 8181/15 **אריה את עופר עבודות בניה נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ** פסקה 20 (31.1.2016); רע"א 6449/21 **מדינת ישראל - רשות המיסים נ' יהושע גוזס ואח'**, בפסקה 11 (3.11.2021)].

34. **ובמיושם לעניינו** - לא שוכנעתי כי המסמכים המבוקשים בבקשה, עונים על המבחנים שהובאו לעיל, כך שיש בהם להצדיק מתן צו לגילוי, **במיוחד בשלב זה של ההליך**. כך למשל לא שוכנעתי מדוע יש צורך שהתובעת תגלה את כל הקבלות והחשבוניות בגין ההוצאות נשוא סעיף 6 א-ב להסכם הניהול, את כרטסת ההכנסות לשנת 2020 מכל מחזיק מאושרת על ידי רוי"ח של חברת הניהול, את דו"ח הכנסות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/662/2020
מס' תיק: 6/474/2020
מס' תיק: 6/663/2020
מס' בקשה: 6/691/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

והוצאות בגין ניהול וביצוע השירותים של חברת הניהול מאושר על ידי ר"ח ואת הקבלות הנוספות בגין "צריכה פרטית" של פינוי אשפה שמופיעות בחשבון הוצאות הנתבעים, כמפורט בבקשה. לא שוכנעתי כי מסמכים אלו רלבנטיים להליך, שעניינו המרכזי חבות הנתבעים לשלם את דמי הניהול בהתאם להסכם, ולא שוכנעתי שיש בהם כדי לתרום לו, בוודאי בשלב הדיוני בו הוגשה הבקשה. למעלה מהצורך אציין, שלא נעלמה מעיני כי לפחות באחד מההליכים (6/474/2020) מבוקש במישרין סעד בנוגע למסמכים שעל התובעת לגלות. ומשכך יובהר כי אין בהחלטתי זו, כדי לחסום את הנתבעים להעלות טענות כלשהן ביחס לטענותיהם בקשר עם חובתה של התובעת לפעול בשקיפות כעולה מסעיף 16 לתקנון המצוי.

35. תצהיר עדות ראשית מטעם הנתבעים יוגש עד לתאריך 5.1.2022.

לסיכום

36. **לאור האמור לעיל, הבקשה נדחית.** אשר להוצאות הבקשה - תקנה 53 לתקנות החדשות קובעת ברירת המחדל לפיה ייפסקו הוצאות הבקשה, ללא קשר לתוצאות ההליך. בנסיבות אלו, על הנתבעים, יחד ולחוד לשאת בהוצאות הבקשה, ללא קשר לתוצאות ההליך, בסך כולל של 1,200 ₪. סכום זה ישולם על ידי הנתבעים לתובעת, בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן, יישאו הפרשי ריבית והצמדה כדין עד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתנה היום, 27 דצמבר 2021, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה